Seu Seguro de Responsabilidade dos Dirigentes (D&O)

Mutirão Seguros Mútuos · apólice MUT/2271/26

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

RESUMO DO SEU SEGURO

Quem contratou	Bertoldo Agricultura Irrigada Ltda. (fictícia) (CNPJ 99.567.790/0001-70), Cristalina/GO
Quem está protegido	os dirigentes eleitos da cooperativa/associação
Até quanto o seguro paga	R$ 6 milhões no ano (valor máximo do seguro — LMG)
Quanto custa	R$ 53.250,00 por ano
Parte que a cooperativa paga primeiro (franquia)	R$ 0,00
Quando vale	de 1º de dezembro de 2026 até 1º de dezembro de 2027
Fatos anteriores cobertos a partir de	1º de outubro de 2024

Sobre a sua cooperativa: Atividade: horticultura e grãos irrigados — feijão, batata e alho sob pivô. Porte: 3.200 hectares, 41 pivôs. Localização: Cristalina/GO (região Centro-Oeste). Perfil: médio produtor. Particularidades informadas na proposta: maior concentração de pivôs do país; outorga de água em bacia crítica.

O QUE ESTE SEGURO COBRE

Quem fica protegido por este seguro?

É considerado dirigente segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da cooperativa e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do dirigente segurado.

E se a cooperativa não puder pagar a defesa do dirigente?

A Mutirão pagará, em nome do dirigente segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela cooperativa, sem incidência de franquia.

A cooperativa recebe de volta o que adiantar ao dirigente?

A Mutirão reembolsará a cooperativa pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao dirigente segurado a título de perdas ou despesas com advogados e processos (custos de defesa), aplicando-se a franquia de R$ 0,00.

E processos do Ibama ou do órgão ambiental do estado?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

E se a cooperativa entrar em recuperação judicial?

Em caso de recuperação judicial da cooperativa, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

Vale para processos fora do Brasil?

Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

E as outras empresas ligadas à cooperativa?

Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da cooperativa; acima disso, mediante aceitação expressa.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

E quando o dirigente agiu de má-fé?
Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo dirigente segurado, inclusive despesas com advogados e processos (custos de defesa).

E se a própria cooperativa processar o dirigente?
Excluem-se reclamações movidas pela cooperativa, por suas controladas ou por qualquer Segurado, sem exceções.

E vazamento de dados de cooperados?
Excluem-se quaisquer reclamações decorrentes de incidente cibernético, vazamento de dados ou violação da LGPD, inclusive por falha de supervisão.

Problemas que já eram conhecidos estão cobertos?
Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da cooperativa tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

VALORES E LIMITES

Até quanto o seguro paga?
O valor máximo do seguro (LMG) é de R$ 6 milhões, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Existem valores menores para algumas situações?
Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 600 mil; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

Se o dinheiro do seguro acabar, ele é renovado no mesmo ano?
O valor máximo do seguro (LMG) poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Existe uma parte que a cooperativa paga primeiro?
Não se aplica franquia às proteções do dirigente (Coberturas A) e às coberturas adicionais. Para as Coberturas B e C aplica-se franquia de R$ 0,00 por reclamação.

Se o dinheiro não der para todos, quem recebe primeiro?
Havendo insuficiência de limite, as perdas da proteção do dirigente (Cobertura A) serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Mutirão suspender pagamentos das Coberturas B e C.

ADVOGADOS E DEFESA

O seguro adianta o pagamento do advogado?
Sim. Pagamos as despesas com advogados em até 30 dias depois de recebermos os documentos, mesmo antes de concluir a análise do caso. Só pedimos o dinheiro de volta se, ao final, ficar provado em decisão definitiva que o caso não estava coberto.

O dirigente pode escolher o próprio advogado?
O dirigente segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

PRAZOS

Fatos de antes da contratação estão cobertos?
Data de retroatividade: 1º de outubro de 2024. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

E se o seguro não for renovado?
Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 5 anos.

Posso avisar um problema antes de virar processo?

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

E se a cooperativa se fundir ou for incorporada?

Em caso de alteração de controle, a cobertura fica restrita a atos anteriores, podendo ser contratado run-off de até 3 anos mediante prêmio adicional.

OUTRAS REGRAS

A seguradora pode cancelar o seguro?

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Mutirão, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

A seguradora pode cobrar do dirigente depois?

A Mutirão renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

COMO AVISAR UM PROBLEMA

Assim que um dirigente receber notificação, intimação ou cobrança, avise a Mutirão pelo canal do cooperado, com cópia do documento. Quanto antes, melhor.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO